

## **DECISÃO**

O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o “*o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos*” (grifei).

E na legislação infraconstitucional, o artigo 98, *caput*, do Código de Processo Civil define que “*a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.*” (grifei).

Dessa arte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a gratuidade, com fulcro no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, intime-se o autor na pessoa de seu advogado via DJE para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias proceder à emenda da inicial, no sentido de providenciar **que a parte traga aos autos os comprovantes de rendimentos e a última declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal, documentos que comprovam o recebimento de algum benefício assistencial ou outros documentos que comprove a hipossuficiência**, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o artigo 321, parágrafo único do Novo CPC.

Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos.

Publique-se

Registre-se

Intime-se

Cumpra-se com os expedientes necessários.

**Cópia deste despacho, em via digitalizada, servirá como mandado**

São Felix do Xingu/PA, 14 de setembro de 2020.

**HAENDEL MOREIRA RAMOS**

Juiz de Direito